

NESU Zinsfreies Makro-Souveränes Wirtschaftsmodell

Mandatsschreiben für Schweizer Rechtsberater — Rechtssitz, FINMA-Einstufung und
Lizenzierungsweg

Erstellt von	Forschung und KI-Entwicklung unterstützt durch Digital-UNI AI Labs, im Auftrag von Brahim Boumakh, Gründer von Digital-UNI
Referenz	nesu-sovereign-settlement.ch
Datum	10. September 2026
Status	Vertraulich — Konzeptioneller Vorschlag. Dies stellt weder eine Rechts-, Anlage-, aufsichtsrechtliche noch religiöse Beratung dar.

1. Zweck dieses Schreibens

Digital-UNI beabsichtigt, einen Schweizer Rechtsberater zu mandatieren, um den Rechtssitz, die aufsichtsrechtliche Einstufung durch die FINMA sowie den Lizenzierungsweg für die nachstehend beschriebene institutionelle Abwicklungsarchitektur zu klären, und diese Analyse mit bereits vorgesehenen Beratern in Algerien, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten für die Korridore des Projekts zu koordinieren. Dieses Schreiben stellt die Projektkonzeption, den derzeit aktiv entwickelten Korridor, die multi-jurisdiktionellen regulatorischen Berührungspunkte sowie die Fragen dar, zu denen der Rat des Beraters eingeholt werden soll.

2. Art des Projekts

Das NESU Zinsfreie Makro-Souveräne Wirtschaftsmodell ist ein konzeptioneller Fintech-Vorschlag. Es handelt sich weder um ein operatives Unternehmen noch um ein öffentliches Angebot, ein Anlageprodukt oder eine Kapitalaufforderung. Dieses Schreiben dient ausschließlich der Abgrenzung eines Beratungsmandats; nichts darin ist als Rechts-, Anlage- oder aufsichtsrechtliche Beratung zu verstehen, und die Verfasser bieten eine solche auch nicht an.

3. Projektübersicht — NESU Zinsfreies Makro-Souveränes Wirtschaftsmodell

3.1 Grundprinzip

Das Modell trennt den Preis für Dienstleistungen und Infrastruktur von den Kapitalkosten:

- Dienstleistung & Infrastruktur → Transparente Gebühr (KI-Infrastruktur, Compliance, Risikobewertung, Abwicklung, Verwaltung, Transaktionsbearbeitung)
- Staatliches Kapital → Tilgung des Kapitalbetrags
- Zins → 0 %
- Zinseszins → 0 %

DIENTSTLEISTUNG ≠ GELD

3.2 Teilnahmeberechtigte

Die Teilnahme ist Regierungen, Zentralbanken, staatlichen Institutionen und zugelassenen internationalen Organisationen vorbehalten. Das Modell ist weder für den Privat- noch für den Verbrauchergebrauch konzipiert oder vorgesehen.

3.3 Abwicklungseinheit und Reserven

- Genehmigungspflichtige (permissioned), durch Vermögenswerte gedeckte digitale Abwicklungseinheit
- Basisdefinition: 1 NESU = 1 Gramm zugeteiltes, anlagewürdiges Gold; Energie- und Mineralientransaktionen werden über eine Gold-Äquivalenzumrechnung in NESU bepreist
- Reservestruktur: 60 % zugeteiltes physisches Gold, 20 % geprüfte strategische Rohstoffe und Rohstoffforderungen, 20 % Abwicklungsliquidität

- Emissionsregel: Der Bestand an ausgegebenen NESU darf die geprüften anrechenbaren Reserven zu keinem Zeitpunkt übersteigen

3.4 Technologiearchitektur

Vorgeschlagen wird eine sechsschichtige Architektur: Staatliche Identität, Vermögensregister, Abwicklungsregister (genehmigungspflichtig, ohne Mining), Orakel-Netzwerk, Compliance-Engine und Prüfportal.

3.5 Governance

Die Governance soll über eine vertraglich verankerte Internationale Behörde für Energie- und verantwortungsvolle Abwicklung erfolgen, bestehend aus den teilnehmenden Zentralbanken, einem Finanzprüfungs- und Reserveausschuss, einem Klimawissenschaftsrat, einem Ausschuss für Cybersicherheit und Datenverwaltung sowie einem Schiedsgericht für Streitbeilegung.

4. Institutionelle Korridor-Token

Es werden fünf regionale Korridor-Token vorgeschlagen, die jeweils ausschließlich für staatliche und institutionelle Zahlungen, Investitionen, Abwicklungen und den grenzüberschreitenden Handel bestimmt sind — niemals für Verbraucherkonten oder spekulative Retail-Token — mit einer Umrechnung in die jeweiligen souveränen Währungen ausschließlich über regulierte Finanzkanäle.

Korridor	Status
Korridor-Token Europa–Algerien	Führender Pilotkorridor (in aktiver Konzeption)
Korridor-Token USA–Algerien	Roadmap
Korridor-Token BRICS–Algerien	Roadmap
Korridor-Token Naher Osten–Algerien	Roadmap
Korridor-Token Afrika–Algerien	Roadmap

5. Der führende Korridor im Detail — Energie-Abwicklungskorridor Europa–Algerien

Der führende Korridor wickelt den Erdgashandel zwischen Algerien und der Europäischen Union ab.

- Referenzindex: ein transparenter DZD–EUR-Index, der aus realen Gashandelsströmen gebildet wird — ausdrücklich nicht der offizielle oder der parallele Wechselkurs Algeriens
- Ausschließlich namentlich benannte Teilnehmer: Bank von Algerien, Sonatrach sowie entsprechende Banken und Energiekonzerne innerhalb der EU
- Konzeptionelle Absicht: nicht handelbar und staatlich betrieben, so ausgestaltet, dass es außerhalb des Anwendungsbereichs des algerischen Gesetzes Nr. 25-10 (Kryptowährungsverbot) bleibt

Für diesen Korridor wird die Klassifizierungs- und Lizenzierungsanalyse des Schweizer Beraters vorrangig erbeten; die übrigen vier Korridore sind Roadmap-Positionen und werden nur zur Einordnung genannt.

6. Multi-jurisdiktionelles Regulierungsumfeld — Erwägungen zur Europäischen Union und den Vereinigten Staaten

Neben der Analyse des Schweizer Rechtssitzes berührt die Korridorarchitektur zwangsläufig auch EU-Finanzrecht und — für den im Roadmap-Stadium befindlichen Korridor USA–Algerien — US-amerikanisches Finanzrecht. Die folgenden Punkte dienen als Hintergrundinformation, damit der Schweizer Berater seine Analyse mit EU- und US-Beratern koordinieren kann; sie erheben keinen Anspruch darauf, Schlussfolgerungen zu nicht-schweizerischem Recht zu ziehen, und nichts in diesem Abschnitt ist als Rechtsberatung zu irgendeiner Rechtsordnung, einschließlich der algerischen, zu verstehen.

6.1 Europäische Union

- Verordnung über Märkte für Krypto-Werte (MiCA) — die Frage, ob die Korridor-Token überhaupt unter die MiCA-Definition eines „Kryptowerts“ fallen, da sie weder öffentlich angeboten noch zum Handel auf einer Plattform zugelassen werden; auch die in MiCA vorgesehenen Ausnahmen für

Instrumente, die ausschließlich von Zentralbanken und anerkannten internationalen öffentlichen Stellen ausgegeben oder genutzt werden, könnten relevant sein und sollten anhand der rein institutionellen Ausgestaltung des Korridors geprüft werden.

- Die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) sowie jedes Nachfolgeregelwerk sowie die E-Geld-Richtlinie, soweit EU-Partnerbanken Abwicklungsanweisungen als Zahlungsdienste behandeln.
- Die EU-Geldwäscherichtlinien (AMLD) sowie unionsweite Sanktionsprüfungspflichten für die als Teilnehmer benannten EU-Kreditinstitute und Energiekonzerne.
- Die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV und die Frage, ob eine Genehmigung eines EU-Mitgliedstaats erforderlich ist, damit eine Bank oder ein Energieunternehmen an einem derart nicht handelbaren, staatlich betriebenen Abwicklungsinstrument teilnimmt.
- Erwägungen zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und Exportkontrolle (Verordnung (EU) 2021/821), soweit Orakel-, IoT- oder Verifikationstechnologie im Rahmen der Lieferverifizierungsebene des Korridors nach Algerien exportiert wird.

6.2 Vereinigte Staaten (vor allem relevant für den Roadmap-Korridor-Token USA–Algerien)

- Ob der Korridor-Token angesichts seiner nicht handelbaren, nicht auf Kapitalanlage ausgerichteten und ausschließlich staatlichen/institutionellen Ausgestaltung ein „Wertpapier“ im Sinne des Howey-Tests (SEC) darstellt, oder angesichts seiner Anbindung an Gold- und Energieindizes eine der CFTC-Zuständigkeit unterliegende „Ware“/ein Derivat.
- Die Prüfung nach dem Bank Secrecy Act und den FinCEN-Vorgaben zu Gelddienstleistungen und Geldtransmittern für jeden in den USA ansässigen Teilnehmer oder Intermediär, einschließlich der FinCEN-Leitlinien zur Unterscheidung von Administratoren, Wechslern und Nutzern von Wertenheiten, die eine Währung ersetzen.
- Die Sanktionsprüfung nach OFAC — Algerien selbst unterliegt keinem umfassenden US-Sanktionsregime, doch jede US-Person, jede in US-Dollar clearingende Bank oder jede US-Technologie, die am Korridor beteiligt ist, muss dennoch gegen die OFAC-Listen geprüft werden.
- Die Export Administration Regulations (EAR), soweit Technologie US-amerikanischen Ursprungs (z. B. IoT- oder Zollverifikationshardware bzw. -software) nach Algerien oder an algerische Gegenparteien übertragen wird.
- Das Risiko einer Lizenzierungspflicht als Geldtransmitter auf Bundesstaatenebene für jedes als Intermediär tätige US-Finanzinstitut.

6.3 Algerien — Verhältnis des Korridors zum innerstaatlichen Recht

Die Konzeption des Korridors zielt nicht darauf ab, sich außerhalb der algerischen Rechtshoheit zu stellen: Die Bank von Algerien und Sonatrach sind selbst als Hauptteilnehmer benannt, sodass das Instrument als staatlich betriebenes Abwicklungswerkzeug fungiert und nicht als öffentliche Kryptowährung der von Gesetz Nr. 25-10 beschränkten Art. Ob diese Einschätzung zutrifft und ob eine zusätzliche algerische Genehmigung nach den Devisenvorschriften der Bank von Algerien oder dem Außenhandelsrecht erforderlich ist, ist eine Frage, die dem algerischen Berater vorzulegen ist; sie wird hier aufgeführt, damit die Schweizer, EU- und US-Berater ihre Analysen mit dieser gesondert einzuholenden Bestätigung koordinieren können, anstatt sie zu unterstellen.

7. Einordnung für Klassifizierungszwecke

NESU und seine Korridor-Token sind keine öffentlichen, minebaren oder frei handelbaren Kryptowährungen. Sie sollen sich strukturell von Bitcoin (kein Mining, kein öffentliches Netzwerk, kein spekulativer Retail-Sekundärmarkt), von digitalen Zentralbankwährungen (kein staatliches gesetzliches Zahlungsmittel, sondern eine genehmigungspflichtige, multisouveräne Abwicklungseinheit) sowie von bestehenden grenzüberschreitenden Abwicklungsinitiativen wie BRICS Pay, mBridge, Buna und goldgedeckten Stablecoins unterscheiden. Ein vollständiger Vergleich mit diesen Systemen findet sich im separat beigefügten NESU-Konzeptvorschlag. Für eine spätere Phase wurde zudem eine gesonderte, zukunftsgerichtete „Mikroökonomie“-Ebene kleinerer, bürger- und lokalwirtschaftlicher Token vorgeschlagen; diese ist strukturell von der oben beschriebenen institutionellen Konzeption getrennt, nicht Gegenstand dieses Mandats und wird hier lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt.

8. Fragen an den Schweizer Rechtsberater

1. Einstufung (a) der NESU-Abwicklungseinheit und (b) der institutionellen Korridor-Token nach den FINMA-Richtlinien zu Zahlungs-, Nutzungs-, Anlage- und sonstigen Token-Kategorien.
2. Anwendbarkeit und Reichweite des Schweizer DLT-Gesetzes, einschließlich der Frage, ob eine Bewilligung als DLT-Handelssystem erforderlich ist.
3. Lizenzierungsweg nach Schweizer Bankenrecht, Finanzmarktinfrastrukturrecht und Zahlungsdiensterecht angesichts einer auf Zentralbanken, staatliche Unternehmen und zugelassene multilaterale Institutionen beschränkten, genehmigungspflichtigen Teilnahme.
4. Geldwäscherei- und KYC-Pflichten sowie Sanktionsprüfungspflichten gegenüber souveränen und quasi-souveränen Gegenparteien.
5. Die geeignete Schweizer Rechtsform — Verein, Stiftung oder Gesellschaft — für die unter nesu-sovereign-settlement.ch genannte Koordinierungsstelle sowie die Governance- und Gremienimplikationen jeder Option.
6. Die erforderliche Abstimmung mit algerischen Beratern (Einhaltung des Gesetzes Nr. 25-10 für den führenden Korridor), EU-Beratern (Prüfung der Reichweite nach MiCA und dem anwendbaren EU-Recht für grenzüberschreitende Zahlungen und Bankgeschäfte gemäß Abschnitt 6.1) und, für den Roadmap-Korridor USA–Algerien, US-Beratern (Prüfung nach Wertpapier-, Warentermin-, BSA/FinCEN- und OFAC-Recht gemäß Abschnitt 6.2).
7. Ob das Schweizer Recht eine relevante Unterscheidung zwischen dem derzeit aktiv konzipierten führenden Korridor Europa–Algerien und den vier Roadmap-Korridoren trifft, um eine gestufte Lizenzierungsstrategie zu prüfen.
8. Empfohlene Reihenfolge der Schweizer Analyse im Verhältnis zu den parallelen, in Abschnitt 6 genannten Arbeitssträngen in der EU, den USA und Algerien — etwa, welche Rechtsordnung zuerst um eine Stellungnahme ersucht werden sollte und wo ein kombiniertes Memorandum effizienter wäre als getrennte Gutachten.

9. Dem Berater zur Verfügung stehende Unterlagen

- Dieses Mandatsschreiben
- Der NESU-Konzeptvorschlag (vollständige technische und wirtschaftliche Beschreibung, Reserve- und Governance-Konzeption sowie Vergleich mit Bitcoin und anderen Abwicklungssystemen)
- Die öffentliche Informationsseite unter nesu-sovereign-settlement.ch

10. Vorgeschlagene nächste Schritte

1. Erstes Abstimmungsgespräch
2. Bestätigung des Mandatsumfangs und Honorarschätzung
3. Vermittlung an algerische, EU- und US-Berater für eine koordinierte Prüfung

11. Kontakt

Brahim Boumakh
Gründer, Digital-UNI
bbbrahim250@gmail.com

Forschung und KI-Entwicklung unterstützt durch Digital-UNI AI Labs — Vertraulicher Entwurf ausschließlich zur Mandatsabgrenzung durch den Berater.